

0014754-08.2012.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... MURILO confessou que praticou vários furtos nesta Comarca em concurso com Rafael e William, mencionando furtos em uma chácara, no bairro Rassin Dib, no bairro Jardim Aeroporto e no Jardim Eldorado, conforme termo de declarações de fls. 20/22, sem indicação do endereço em que foi praticado o furto descrito nestes autos.

Em seu interrogatório judicial, MURILO PEREIRA BOTELHO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014754-08.2012.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014754-08.2012.8.26.0072

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 70/2010 - 2º Distrito Policial de Bebedouro, 539/2009 - 2º Distrito Policial de Bebedouro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Murilo Pereira Botelho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

WILLIAN DA ROCHA, MURILO PEREIRA BOTELHO e RAFAEL ROBERT DOS REIS, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao art. 155, § 4º, I, II e IV c.c. o art. 29, "caput", todos do Código Penal, porque, em 26.03.2009, na Avenida Prefeito Raul Furquim, nº 2.194, Jardim Julia, em Bebedouro, agindo em concurso, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram para eles os objetos descritos no auto de avaliação indireta de fls. 47, pertencentes a Guilherme Navarro de Oliveira.

Por sua vez, AMARILDO ADRIANO MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi

denunciado por infração ao art. 180, "caput", do Código Penal, porque, dias após a prática do furto, adquiriu, em proveito próprio, aqueles objetos que sabia serem produtos de crime.

Houve pedido de desmembramento do processo em relação ao acusado MURILO PEREIRA BOTELHO, o que foi deferido pela decisão de fls. 317.

Quanto aos demais acusados (WILLIAN DA ROCHA, RAFAEL ROBERT DOS REIS e AMARILDO ADRIANO MENDES DA SILVA), o processo tramitou regularmente sob nº 0004204-22.2010.8.26.0072 (Ordem nº 156/2010), com produção da prova oral (fls. 323, 324, 325 e 378/380), interrogatório de RAFAEL ROBERT a fls. 428/429 e decretação da revelia em relação a WILLIAN DA ROCHA e AMARILDO ADRIANO MENDES DA SILVA. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal (fls. 431/434), enquanto os Drs. Defensores postularam a absolvição dos réus por insuficiência de provas (fls. 436/439, 441/443 e 456/462). Após análise do contexto probatório, foi proferida sentença que julgou improcedente a ação penal com a absolvição dos réus WILLIAN DA ROCHA, RAFAEL ROBERT DOS REIS e AMARILDO ADRIANO MENDES DA SILVA, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Não houve interposição de recurso e a sentença absolutória transitou em julgado para o Ministério Público em 08.04.2014 e para a defesa em 07.07.2014 (cf. certidão disponibilizada no SAJ e consultada nesta data nos autos do Processo nº 0004204-22.2010.8.26.0072 (Ordem nº 156/2010)).

Por força do desmembramento, o presente processo criminal tramitou somente com relação ao acusado MURILO PEREIRA BOTELHO. Denúncia recebida. Defesa preliminar apresentada a fls. 405. Foi produzida a prova oral e realizado o interrogatório do réu por meio virtual, conforme Termo de Audiência de fls. 451/452 e mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 453.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal e a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 454/457), enquanto o Dr. Defensor postulou a sua absolvição por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal diante da negativa de autoria, com pleito alternativo de absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou aplicação da pena em patamares mais favoráveis (fls. 461/466).

É o relatório.

Improcede a ação penal.

Na fase preparatória da ação penal, o acusado MURILO confessou que praticou vários furtos nesta Comarca em concurso com Rafael e William, mencionando furtos em uma chácara, no bairro Rassin Dib, no bairro Jardim Aeroporto e no Jardim Eldorado, conforme termo de declarações de fls. 20/22, sem indicação do endereço em que foi praticado o furto descrito nestes autos.

Em seu interrogatório judicial, MURILO PEREIRA BOTELHO afirmou que era perseguido pelos policiais porque já tinha dado muito trabalho. Os policiais mandaram que ele assinasse o documento assumindo o crime, não confessou nada para eles na fase preparatória da ação, mas eles disseram que não importava o que ele iria falar, o furto seria imputado a ele. Foram em sua casa e o levaram para a DIG para que confessasse o crime, foi oprimido pelos policiais (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 453).

A vítima GUILHERME NAVARRO DE OLIVEIRA foi ouvida em juízo e confirmou o furto ocorrido em sua residência. Relatou que sua mulher tinha saído e estava em sua casa sozinho, na sala de TV, com a televisão ligada em alto som. Acordou com a ligação de sua mulher. Quando passou para outro cômodo da casa, percebeu sua mala de médico jogada no chão e os pertences revirados. Olhou nos quartos e viu tudo

bagunçado. Estava tudo remexido. Deixou a casa e trancou tudo. Ficou aguardando sua esposa. Quando ela chegou, acionaram a Polícia Militar, que se dirigiu ao local. Entraram com os policiais na casa e constataram que as janelas de todos os quartos tinham sido arrombadas e os objetos descritos na denúncia tinham sido furtados (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 453).

Os Policiais Civis FLORISVALDO PINTO DE CAMARGO e LUIZ CLAUDIO GOMES PINHEIRO, sob o crivo do contraditório, relataram que chegaram ao nome do acusado após a realização de investigações e concluíram que foram três os autores do furto, ressaltando que MURILO confessou a sua participação e disse que havia vendido os bens para Adriano Bernal (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 453).

O Policial Militar EDSON DONIZETE HESPAHOL afirmou em juízo que a polícia foi acionada até a residência da vítima, que relatou que indivíduos desconhecidos haviam arrombado a sua casa e de lá subtraído alguns pertences. Por sua vez, o Policial Militar FÁBIO MEDEIROS RIBEIRO não se recordou dos fatos (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 453).

Diante de tal contexto probatório, a materialidade do crime de furto ficou comprovada pelas palavras da vítima, das testemunhas e do auto de avaliação indireta de fls. 47. Contudo, a prova em torno da autoria do furto descrito na denúncia circunscreveu-se aos elementos informativos colhidos na fase preparatória da ação penal, não podendo fundamentar a decisão judicial condenatória.

E no caso concreto, embora MURILO tenha confessado a prática de inúmeros furtos nesta Comarca de Bebedouro, o termo de declarações de fls. 20/22 não menciona o furto especificado nestes autos, na Avenida Prefeito Raul Furquim, nº 2.194, Jardim Julia (cf. termo de fls. 20/22).

Compulsando os autos do Processo nº 0004204-22.2010.8.26.0072 (Ordem nº 156/2010) que tramitou em relação a WILLIAN DA ROCHA, RAFAEL ROBERT DOS REIS e AMARILDO ADRIANO MENDES DA SILVA para apuração do mesmo crime, praticado em concurso material, verifica-se que o Policial Militar Edson Donizete informou que não tomou conhecimento dos desdobramentos da investigação policial (fls. 325), ao tempo em que o policial civil Florisvaldo Camargo afirmou que simplesmente assinou o relatório em conjunto com o investigador Luiz Claudio, mas não trabalhou no caso em si, não sabendo dizer se houve apreensão de objetos furtados porque só ajudou a elaborar o relatório. Diante do contexto probatório produzido em relação aos corréus, a prova mostrou-se frágil e insuficiente para a condenação, razão pela qual a ação penal foi julgada improcedente e os demais acusados foram absolvidos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O caso concreto enseja o mesmo desfecho absolutório. O que convém na base e na causa, convém no efeito.

Portanto, após análise do conjunto probatório, à luz do art. 155, "caput", do CPP, a prova produzida sob o crivo do contraditório mostrou-se frágil, não permitindo aferição concreta em torno da responsabilidade do réu MURILO pelo furto descrito na denúncia, de modo a deslocar a questão para o campo da insuficiência probatória quanto à autoria do delito, como já ocorrera em relação aos demais acusados no processo acima especificado.

Pelo exposto, julgo improcedente a ação penal e absolvo o réu MURILO PEREIRA BOTELHO, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Diante da nomeação formalizada pela Defensoria Pública/OAB, arbitro os honorários advocatícios no patamar máximo do código 301 da tabela vigente. Expeça-se certidão. P.I.C.  
Bebedouro, 02 de junho de 2022.

NEYTON FANTONI JÚNIOR  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA